

POLICY BRIEF

ZZP-Paradox v1.0

Onderwerp: Systemdiagnose van rechtszekerheid vooraf (ex ante) voor zelfstandigen in de kenniseconomie

Datum: 16 februari 2026

Status: Kern van de systemdiagnose in één pagina (geen juridisch advies, geen beleidsaanbeveling)

Auteur: Harrie de Groot • Software Architect • MSc AI

Projectpagina: <https://harriedegroot.github.io/zzp-paradox/>

1. Diagnose in één zin

De ZZP-Paradox maakt zichtbaar waarom rechtszekerheid vooraf bij schijnzelfstandigheid in de praktijk structureel onder druk komt te staan naarmate opdrachtgevers groeien en strakker gaan organiseren.

2. Kernmechanisme

In de analyse blijft de inzet van de zelfstandige constant (autonoom, resultaatgericht), terwijl uitsluitend de context van de opdrachtgever varieert. Daarmee wordt zichtbaar dat de juridische kwalificatie kan meeschuiven met de organisatiecontext waarin het resultaat landt, zonder dat de professionele inzet inhoudelijk verandert.

Cruciale eigenschap

Er is geen vooraf kenbare drempel waar zelfstandigheid omslaat naar herkwalificatie als dienstbetrekking. De grens wordt pas zichtbaar bij een beoordeling achteraf (ex post).

3. Waar het botst in moderne organisaties

Bij kennisintensieve omgevingen en complexe opdrachten is aansluiting op processen, systemen en controles vaak geen keuze voor hiërarchie, maar een leveringsvoorwaarde. Naarmate organisaties formaliseren, wordt uitvoering onvermijdelijk zichtbaarder in centrale processen en tooling. In de praktijk wordt deze noodzakelijke integratie regelmatig geïnterpreteerd als ‘gezag’ of ‘inbedding’. Dit creëert frictie: moderne uitvoering vraagt rechtszekerheid vooraf, maar die wordt vaak pas achteraf scherp.

4. Maatschappelijke consequentie

Onzekerheid vooraf stuurt opdrachtgevers naar rationeel-defensief gedrag: extra drempels, verplichte schakels (intermediatie) of uitsluiting van zelfstandigen. Het gevolg is structurele systeemfrictie die de effectieve inzet van expertise belemmert en een maatschappelijk waardelek veroorzaakt dat verder reikt dan directe kostenopslag.

Waardelek

De analyse identificeert een substantieel maatschappelijk waardelek als gevolg van systeemfrictie. Door een ‘compliance-taks’ vloeien middelen voorspelbaar weg naar risicobuffering, routing en procesoverhead, wat de inzet en overdracht van schaarse expertise belemmert. Dit vormt een structurele rem op de wendbaarheid, de economische slagkracht en het innovatie- en verdienvermogen van de kenniseconomie.

5. Twee toetsvragen voor beleid en uitvoering

1. Voorspelbaarheidsvraag (ex ante)

Kan binnen de huidige regels vooraf het kantelpunt worden aangewezen waarop dezelfde opdracht juridisch omslaat naar een dienstbetrekking, uitsluitend doordat de opdrachtgever groeit en strakker gaat organiseren, terwijl de zelfstandige professional aantoonbaar dezelfde inzet levert?

2. Uitvoeringsvoorwaarde-vraag

Hoe kan een zelfstandige efficiënt leveren in dynamische, kennisintensieve omgevingen waar integratie in processen en tooling een uitvoeringsvoorwaarde is, zonder dat noodzakelijke afstemming daarbij als ‘gezag’ of ‘ondergeschiktheid’ wordt beoordeeld?

6. Canon en citatie

Citeer uitsluitend met sectie (x.x.x) en een exacte quote uit de canon-PDF (bronanker):

<https://harriedegroot.github.io/zzp-paradox/whitepaper/zzp-paradox-v1.0.pdf>